

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 1689/2025/DS-PT

Ngày: 26/12/2025

V/v: “Tranh chấp hợp đồng
tín dụng”

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Mai Thị Mỹ Tiên**

Các Thẩm phán: 1. Ông **Trương Văn Hiền**

2. Bà **Mai Trần Cảnh**

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Thủy**- Thư ký
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa:* Ông **Đông Văn Nam**- Kiểm sát viên.

Trong các ngày 19/12/2025 và 26/12/2025, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 1119/2025/TLPT-DS ngày 03/11/2025, về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”;

Do bản án dân sự sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7- Thành phố Hồ Chí Minh bị kháng cáo và kháng nghị.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 6670/2025/QĐXXPT-DS ngày 10/11/2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số 19716/2025/QĐ-PT ngày 27/11/2025, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: **Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 89 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (nay là phường Đống Đa), thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Ngô Chí Dũng – chức vụ: Chủ tịch hội đồng quản trị.

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Ông Đỗ Hoàng Long, sinh năm 1976 và ông Phạm Văn Toàn, sinh năm 1999 (theo Văn bản ủy quyền số 1211/2025/UQ-VPB ngày 12/11/2025)- có mặt.

Địa chỉ: 93 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn:

1. Ông **Trần Hồng Sơn**, sinh năm 1966 (có mặt)

2. Bà **Nguyễn Thị Xuân Đào**, sinh năm 1973 (xin vắng mặt).

Cùng địa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Sơn: Ông Lê Thành Đạt, sinh năm 1994 (có mặt).

Địa chỉ: phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: **Công ty cổ phần Novareal.**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 65 đường Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1 (nay là phường Sài Gòn), Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo pháp luật: Ông Trần Công Linh- Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền:

Ông Nguyễn Ngọc Khương, sinh năm 1991 (có mặt)

Và/hoặc bà Phạm Thị Lan, sinh năm 1997(có mặt)

Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc, sinh năm 2003 (có mặt)

Người kháng cáo: Nguyên đơn- Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty cổ phần Novareal;

Người kháng nghị: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7- Thành phố Hồ Chí Minh.

NỘI DUNG VỤ ÁN

- Theo đơn khởi kiện và lời khai của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án thể hiện như sau:

Ông Trần Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Đào đã ký kết với Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (viết tắt là VPBank) Hợp đồng tín dụng sau:

- Hợp đồng cho vay số LN2011183036955 ngày 25/11/2020 (gọi tắt là Hợp đồng vay ngày 25/11/2020) với số tiền giải ngân là 3.654.328.127 đồng.

Mục đích vay: Thanh toán tiền đặt cọc theo Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 để được mua biệt thự song lập số NWP.5.5-2.71 (gọi tắt là Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020) thuộc Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) (tên thương mại: Novaworld Phan Thiết).

- Thời hạn vay: 36 tháng, tính từ ngày tiếp theo của ngày Ngân hàng giải ngân vốn vay đầu tiên.

- Lãi suất cho vay: Tại thời điểm giải ngân 11,5%/năm. Lãi suất cố định trong suốt thời hạn vay.

- Hợp đồng thế chấp với tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay (đã đăng ký giao dịch bảo đảm) là: Tất cả các quyền tài sản thuộc sở hữu, sử dụng của

ông Sơn và bà Đào phát sinh từ Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 giữa ông Sơn với Công ty Cổ phần Novareal (gọi tắt là Công ty Novareal) có thể mua được bất động sản là biệt thự song lập có mã căn là NWP.5.5-2.71, có diện tích khuôn viên đất 150m², với tổng diện tích sàn sử dụng 175m² thuộc Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (gọi tắt là dự án Thung Lũng Đại Dương).

Từ thời điểm giải ngân đến tháng 12/2022, bị đơn chỉ thanh toán số tiền lãi là 900.620.584 đồng. Sau đó, không tiếp tục thanh toán nợ vay cho Ngân hàng. Do đó đến ngày 16/01/2023, khoản vay này đã chuyển thành nợ quá hạn. Dư nợ tạm tính đến ngày 30/09/2025 là 5.323.560.171 đồng, trong đó nợ gốc là 3.654.328.127 đồng và lãi quá hạn là 1.669.232.590 đồng.

Ngân hàng đã nhiều lần nhắc nợ và tạo điều kiện về thời gian nhưng bị đơn vẫn không trả nợ. Vì vậy, ngân hàng khởi kiện yêu cầu:

- Buộc ông Sơn và bà Đào phải trả Ngân hàng một lần tổng dư nợ tạm tính đến ngày 30/09/2025 là 5.323.560.171 đồng, trong đó nợ gốc là 3.654.328.127 đồng và lãi quá hạn là 1.669.232.590 đồng. Ngoài ra, ông Sơn và bà Đào còn phải tiếp tục chịu lãi suất quá hạn theo thỏa thuận của hợp đồng tín dụng đã ký kết kể từ ngày 01/10/2025 cho đến khi trả hết nợ.

- Trường hợp, ông Sơn và bà Đào không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ nêu trên, thì Ngân hàng có quyền xử lý tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp số LN2011183036955 ngày 25/11/2020 (gọi tắt là Hợp đồng thế chấp ngày 25/11/2020) giữa Ngân hàng và vợ chồng ông Sơn: Tất cả các quyền tài sản thuộc sở hữu, sử dụng của vợ chồng ông Sơn phát sinh từ Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 giữa ông Sơn với Công ty Cổ phần Novareal có thể mua được bất động sản là biệt thự song lập số NWP.5.5-2.71 có diện tích khuôn viên đất 150m² với tổng diện tích sàn sử dụng 175m², thuộc dự án Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Bao gồm tất cả các phụ lục, văn bản sửa đổi, bổ sung đính kèm Hợp đồng này liên quan để thu hồi nợ vay.

- Trường hợp sau khi xử lý tài sản bảo đảm nêu trên mà ông Sơn và bà Đào vẫn chưa trả hết nợ thì ông/bà vẫn phải tiếp tục trả hết số nợ còn lại.

Theo lời khai của bị đơn thì:

Ông Trần Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Đào thống nhất với phần trình bày của Ngân hàng về Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã ký kết với Ngân hàng; đồng thời bị đơn cũng xác nhận khoản nợ nêu trên. Tuy nhiên bị đơn đề nghị ngân hàng tạo điều kiện về thời gian thanh toán và xem xét cắt giảm tiền lãi.

Người đại diện hợp pháp của Công ty cổ phần Novareal trình bày:

Công ty chưa nhận được các văn bản tố tụng của Tòa án sơ thẩm, chưa được tiếp cận hồ sơ để có cơ hội trình bày ý kiến, quan điểm của công ty. Công

ty đề nghị Toà án thực hiện đúng trình tự tố tụng, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

1. Tuyên bố Hợp đồng cho vay số LN2011183036955 ngày 25/11/2020, và Hợp đồng thế chấp số LN2011183036955 ngày 25/11/2020 giữa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và ông Trần Hồng Sơn, bà Nguyễn Thị Xuân Đào là vô hiệu.

Buộc Công ty cổ phần Novareal phải trả lại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng số tiền 3.654.328.127 (Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm năm mươi bốn triệu ba trăm hai mươi tám ngàn một trăm hai mươi bảy) đồng, sau khi đã trừ số tiền 900.620.584 (Bằng chữ: Chín trăm triệu sáu trăm hai mươi ngàn năm trăm tám mươi tư) đồng, số tiền phải trả là 2.753.707.543 (Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm năm mươi ba triệu bảy trăm lẻ bảy ngàn năm trăm bốn mươi ba) đồng.

2. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đối với ông Trần Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Xuân Đào.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo của các đương sự cũng như các quy định về thi hành án dân sự.

Ngày 30/9/2025 và ngày 01/10/2025, Ngân hàng và công ty Novareal lần lượt nộp đơn kháng cáo, cùng yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, vì cho rằng bản án sơ thẩm có vi phạm tố tụng nghiêm trọng sau đây:

- Giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, vi phạm Điều 5 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Tòa án sơ thẩm nhận định liên quan đến pháp lý Dự án, nhận định về thực trạng tài sản, nhưng lại không đưa chủ đầu tư của Dự án là Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, vi phạm Điều 68 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Người vay tự nguyện ký kết Hợp đồng tín dụng, đã nhận đủ tiền vay, nhưng vi phạm nghĩa vụ trả nợ, việc Ngân hàng khởi kiện để bảo vệ lợi ích hợp pháp là đúng quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự 2015. Trong quá trình tố tụng, người vay (bị đơn) đồng ý trả nợ, Tòa cấp sơ thẩm tuyên không buộc người vay trả nợ là gây thiệt hại nghiêm trọng cho Ngân hàng. Nếu bản án sơ thẩm giữ nguyên, sẽ có nguy cơ tạo tiền lệ pháp lý nguy hiểm và đe dọa sự ổn định của hoạt động tín dụng.

- Bản án sơ thẩm nhận định bất động sản mã NWP.5.5-2.71 không có thật là chủ quan khi chưa thu thập chứng cứ đầy đủ.

- Công ty Novareal chưa được cấp, tổng đạt, thông báo đầy đủ văn bản tố tụng (gồm: Thông báo thụ lý vụ án, Thông báo kết quả hòa giải, Thông báo tố

chức xem xét, thẩm định tại chỗ, Thông báo kết quả xem xét, thẩm định tại chỗ,...).

Ngày 09/10/2025, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị, đề nghị hủy bản án sơ thẩm vì Tòa án cấp sơ thẩm đã giải quyết vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện; đồng thời tuyên Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 giữa ông Sơn và công ty Novareal vô hiệu là không đúng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Ngân hàng và Công ty Novareal giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.
- Bị đơn thừa nhận đã ký Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp với VPBank; thừa nhận chữ ký trên Phiếu đề nghị giải ngân và Ủy nhiệm chi nhận số tiền giải ngân 3.654.328.127 đồng; thừa nhận về Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 giữa bị đơn với công ty Novareal; Đồng thời cũng thừa nhận có nhận được Thông báo của công ty Novareal về việc mời ký Hợp đồng mua bán với Chủ đầu tư, nhưng vì nghe rằng Dự án “không ổn” nên ông không tiếp tục mua, chỉ muốn lấy lại tiền. Tại Tòa sơ thẩm, vì ông không hiểu biết pháp luật, nên đã đồng ý trả nợ vay, nhưng tại phiên tòa phúc thẩm này, bị đơn không đồng ý trả tiền cho VPBank. Bị đơn đề nghị giữ y bản án sơ thẩm.

Trong phần tranh luận, đại diện nguyên đơn- VPBank phân tích các tình tiết, nêu căn cứ pháp lý về các nội dung kháng cáo và xác định Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp không vi phạm điều cấm của pháp luật. Theo VPBank, Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 là biện pháp bảo đảm mà không phải là tài sản hình thành trong tương lai. Nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm đồng thời có đánh giá nhận định về Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp là có hiệu lực.

- Đại diện Công ty Novareal cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm, cùng vì một số nội dung mà nguyên đơn đã nêu, như: bản án sơ thẩm đã giải quyết vượt quá yêu cầu của đương sự; không triệu tập Chủ đầu tư tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn có sai phạm khác như: Không đảm bảo thủ tục tố tụng về tổng đạt đối với công ty Novareal; Nhận định chủ quan, xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của công ty (cho rằng “lừa đảo”, “có dấu hiệu hình sự”), nhưng không xác minh, thu thập chứng cứ về Dự án.

Công ty Novareal xác định Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 có hiệu lực, vì được xác lập trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng giữa bên cung cấp dịch vụ (công ty Novareal) và bên có nhu cầu sử dụng dịch vụ (bị đơn); Việc bị đơn đặt cọc cho công ty Novareal là do bị đơn tự nguyện (Novareal không bắt buộc) và với mục đích là chứng minh năng lực tài chính để tiến đến ký kết hợp đồng mua bán; điều này hoàn toàn phù hợp với quy định tại Điều 117 của Bộ luật dân sự về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

Hơn nữa, trong giao dịch này chính bị đơn là người vi phạm nghĩa vụ đã thỏa thuận là không thực hiện việc ký kết hợp đồng với chủ đầu tư theo thông báo của công ty Novareal, và bị đơn cũng đã thừa nhận tại phiên tòa này.

- Đại diện bị đơn tranh luận, cho rằng nội dung kháng cáo của VPBank và công ty Novareal và kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 là không có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm bác toàn bộ kháng cáo và kháng nghị, giữ y bản án sơ thẩm, vì các căn cứ sau:

Theo điểm 7, mục 3 Công văn 196 ngày 03/10/2023 của Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án có quyền xem xét tính hợp pháp của giao dịch dân sự có liên quan, nên việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên Hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 vô hiệu là không giải quyết vượt quá yêu cầu khởi kiện.

Bị đơn đồng tình với nhận định của bản án sơ thẩm về tính pháp lý của Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020. Công ty Novareal là công ty môi giới, thỏa thuận nhận cọc là trái quy định của pháp luật, không phù hợp Điều 328 của Bộ luật dân sự.

Về phía VPBank đã không tuân thủ quy định về thẩm định điều kiện cho vay, vi phạm Điều 295 của Bộ luật dân sự; Như vậy quyền về tài sản trong Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 không trở thành tài sản đảm bảo, do đó Hợp đồng thế chấp không có giá trị pháp lý.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến:*

Về thủ tục tố tụng: Thẩm phán chủ tọa phiên tòa và các thành viên Hội đồng xét xử cũng như các đương sự đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Về nội dung: Đại diện Viện kiểm sát cho rằng công ty Novareal là bên môi giới, nhưng thỏa thuận về việc đặt cọc và nhận cọc là trái quy định tại Điều 328 Bộ luật dân sự và vi phạm Khoản 5, Điều 8 và Điều 62 của Luật Kinh doanh bất động sản; do đó Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 đã vi phạm điều cấm, không làm phát sinh quyền tài sản hợp pháp, nên Hợp đồng thế chấp vô hiệu.

Theo Viện kiểm sát, Tòa án sơ thẩm tuyên Hợp đồng tín dụng vô hiệu là đúng, vì hợp đồng vi phạm điều cấm của luật, thuộc trường hợp đương nhiên vô hiệu mà không cần đương sự yêu cầu. Tuy nhiên Tòa án sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng như sau:

- Tại tòa sơ thẩm, bị đơn đồng ý trả nợ, chỉ yêu cầu giảm tiền lãi, nhưng Tòa tuyên vô hiệu Văn bản thỏa thuận là giải quyết không phù hợp với ý chí của đương sự;

- Tuyên Hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp vô hiệu, nhưng không giải quyết về tiền lãi, lỗi và nghĩa vụ bồi thường; chưa giải quyết về Hợp đồng thế chấp là giải quyết chưa triệt để;

- Chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ về Dự án. Thực tế sau phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đã cung cấp tài liệu thể hiện bất động sản mà bị đơn thỏa thuận mua là có thật, hoàn toàn khác với nhận định của Tòa án sơ thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng Khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025, chấp nhận một phần kháng cáo của nguyên đơn- VPbank; chấp nhận một phần kháng cáo của công ty Novareal; chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7- Thành phố Hồ Chí Minh, hủy toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân Khu vực 7- Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời lưu ý Tòa án cấp sơ thẩm trong quá trình giải quyết lại cần xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật đối với số tiền lãi 900.620.584 đồng mà bị đơn đã trả cho VPBank. Về án phí phúc thẩm, các đương sự kháng cáo không phải chịu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên tòa của các đương sự, ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Về hình thức và thời hạn kháng cáo: Ngày 30/9/2025, Tòa án nhân dân khu vực 7- Thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử và ban hành Bản án số 1446/2025/DS-ST. Ngày 30/9/2025 và ngày 01/10/2025, nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan lần lượt nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Ngày 09/10/2025 Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị bản án. Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 273; Điều 280 của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, kháng cáo của đương sự và kháng nghị của Viện kiểm sát còn trong hạn luật định và hợp lệ nên được chấp nhận xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về thẩm quyền:

[2.1] Về thỏa thuận trọng tài giữa người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – công ty Novareal và bị đơn ông Sơn, bà Đào: Giữa Novareal với bị đơn có thỏa thuận nếu phát sinh tranh chấp sẽ do Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) giải quyết. Tuy nhiên, xét bị đơn thỏa thuận với công ty Novareal để đặt cọc mua bán nhà để ở (biệt thự song lập) thuộc Tổ hợp khu du lịch Thung lũng Đại Dương tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) nên về thẩm quyền giải quyết sẽ được điều chỉnh bởi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật Trọng tài thương mại.

Điều 38 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định về hiệu lực của điều khoản trọng tài có quy định “*Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải thông báo về điều khoản trọng tài trước khi giao kết hợp đồng và được người tiêu dùng chấp thuận. Trường hợp điều khoản trọng tài do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện*

giao dịch chung thì khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng là cá nhân có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác”.

Điều 17 Luật Trọng tài thương mại quy định về quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp của người tiêu dùng như sau: *“Đối với các tranh chấp giữa nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng, mặc dù điều khoản trọng tài đã được ghi nhận trong các điều kiện chung về cung cấp hàng hóa, dịch vụ do nhà cung cấp soạn sẵn thỏa thuận trọng tài thì người tiêu dùng vẫn được quyền lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết tranh chấp. Nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ chỉ được quyền khởi kiện tại Trọng tài nếu được người tiêu dùng chấp thuận”.*

Trong tranh chấp trên có liên quan đến thỏa thuận trọng tài giữa công ty Novareal với ông Sơn, bà Đào tuy nhiên theo những quy định đã viện dẫn thì trọng tài chỉ được giải quyết khi người tiêu dùng chấp thuận. Trong vụ việc này, người tiêu dùng (là ông Sơn, bà Đào) đồng ý để Tòa án giải quyết, nên thẩm quyền giải quyết là của Tòa án. Tình huống này giống với Án lệ số 42/2021/AL ngày 23/02/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (chỉ khác là trong trường hợp này người tiêu dùng không phải là người khởi kiện, nhưng người tiêu dùng không phản đối), nên áp dụng Án lệ số 42/2021/AL để giải quyết và xác định thẩm quyền giải quyết là của Tòa án.

Mặt khác, Điều 17 Luật Trọng tài thương mại chỉ quy định điều kiện để trọng tài giải quyết, chứ không quy định điều kiện để Tòa án được giải quyết. Do đó, mặc nhiên Tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp thuộc trường hợp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nếu hiểu theo nghĩa Tòa án chỉ được giải quyết khi người tiêu dùng đồng ý thì sẽ có trường hợp không có cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết khi người tiêu dùng phản đối thẩm quyền giải quyết tranh chấp cả Tòa án và Trọng tài. Do đó, thẩm quyền giải quyết tranh chấp là của Tòa án nhân dân.

Hơn nữa, trong tranh chấp này Ngân hàng cho ông Sơn, bà Đào vay tiền với mục đích cho vay là tiêu dùng (mua nhà để ở) và khởi kiện yêu cầu ông Sơn, bà Đào trả tiền còn thiếu, nên thẩm quyền giải quyết là của Tòa án nhân dân.

[2.2] Về thẩm quyền theo nơi cư trú: Nguyên đơn khởi kiện: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, ngoài tranh chấp này, đương sự trong vụ án không có yêu cầu hay tranh chấp nào khác; Xét bị đơn cư trú tại Phường 16, quận Gò Vấp (nay là phường An Hội Đông) nên Tòa án nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền và xác định đúng quan hệ tranh chấp theo quy định tại Khoản 3 Điều 26; điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

[3] Về nội dung: Xét kháng cáo của nguyên đơn- VPBank và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan- Công ty Novareal, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[3.1] Ngân hàng khởi kiện bị đơn tranh chấp về Hợp đồng tín dụng (vay), phía bị đơn thừa nhận nợ và đồng ý trả nợ, chỉ đề nghị giảm tiền lãi. Tòa án vẫn có thẩm quyền tuyên hợp đồng vô hiệu trong trường hợp các bên không có yêu cầu, tuy nhiên trong vụ án này, giữa VPBank với bị đơn ông Sơn, bà Đào đã thống nhất cơ bản về số tiền phải trả, chỉ xin giảm lãi và xin trả dần. Giả sử hợp đồng tín dụng có bị vô hiệu như án sơ thẩm nhận định, thì việc thống nhất giữa hai bên này cũng được xem như sự thống nhất giải quyết hậu quả của hợp đồng và Tòa án phải ghi nhận hoặc giải quyết theo hướng hai bên đã thống nhất, nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại tuyên hợp đồng vô hiệu và giải quyết cả hậu quả của hợp đồng vô hiệu. Việc Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết cả hậu quả của hợp đồng khi không có yêu cầu là vượt quá phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố (nếu có), vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

[3.2] Tòa án cấp sơ thẩm nhận định liên quan đến pháp lý của Dự án NovaWorld Phan Thiết, nhận định về thực trạng tài sản thế chấp và có ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư, nhưng lại không đưa chủ đầu tư của Dự án là Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận tham gia tố tụng là vi phạm Điều 68 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Trong trường hợp cần phải xem xét tính pháp lý của Văn bản thỏa thuận ngày 05/11/2020 giữa bị đơn và công ty Novareal, thì Tòa án phải triệu tập chủ đầu tư Dự án là công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận vào tham gia tố tụng trong vụ án, với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, mới đảm bảo xem xét toàn diện các tình tiết, sự kiện trong vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của tất cả các đương sự.

[3.3] Bản án sơ thẩm nhận định bất động sản mã NWP.5.5-2.71 (tài sản thế chấp) không có thật là nhận định chủ quan khi chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, chưa xem xét thẩm định tài sản tại cơ quan có thẩm quyền quản lý dự án, mà lại xác minh ở Ủy ban nhân dân xã là không đúng nơi cần xác minh.

Hơn nữa, căn cứ Vi bằng ngày 22/10/2025 của Văn phòng thừa phát lại Đức Hòa lập (do Ngân hàng cung cấp trong giai đoạn xét xử phúc thẩm), đã chứng minh nhà ở mã NWP.5.5-2.71 có tồn tại trong Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) và đang hoàn thiện. Như vậy khác hoàn toàn với nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm về việc “bất động sản này không có thật”. Đây là tình tiết làm thay đổi nhận định và kết quả giải quyết vụ án.

[3.4] Về nhận định hợp đồng tín dụng bị vô hiệu: Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ vào Khoản 2 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn “Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm” để xác định việc cho vay của ngân hàng là bị vô hiệu do vi phạm điều cấm. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 8 của Thông tư 39/2016/TT-NHNN là không còn hiệu lực vào thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và được thay thế bằng Thông tư 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 của Ngân hàng Nhà nước. Theo Thông tư

06/2023/TT-NHNN thì Khoản 2 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN được sửa đổi thành “*Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn: 2. Để thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm*”. Đặc biệt, điều khoản thi hành của Thông tư 06/2023/TT-NHNN quy định “**2. Đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng và khách hàng tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có hiệu lực thi hành tại thời điểm ký kết thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng đó. Trường hợp thỏa thuận sửa đổi, bổ sung thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng, nội dung sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với quy định tại Thông tư này**”. Điều khoản thi hành này quy định đối với các thỏa thuận cho vay, hợp đồng tín dụng được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, thì các tổ chức tín dụng và khách hàng **tiếp tục thực hiện các nội dung trong thỏa thuận cho vay**, hợp đồng tín dụng đã ký kết, chứ không phải tuyên vô hiệu hợp đồng.

Những vi phạm trên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

[4] Xét thấy việc thu thập chứng cứ và chứng minh chưa được Tòa án cấp sơ thẩm thực hiện đầy đủ, có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, nên phải hủy bản án sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.

Bản án bị hủy do có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng, các nội dung khác nêu trong các đơn kháng cáo của đương sự và kháng nghị của Viện kiểm sát khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được xem xét, giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm khi vụ án được thụ lý giải quyết lại.

Từ nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm thống nhất với đề nghị của Viện kiểm sát cùng cấp, chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của Ngân hàng VPBank và công ty Novareal; chấp nhận một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh, hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án.

[5] Án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng: sẽ được xác định khi vụ án được giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

[6] Án phí dân sự phúc thẩm: Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 148 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015 và Khoản 3 Điều 29 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, do kháng cáo được chấp nhận và bản án bị hủy để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm, đương sự kháng cáo không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm, nên được hoàn trả tiền tạm ứng án phí.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ Khoản 3 Điều 148; Khoản 3 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;
- Căn cứ Điều 91, 95 của Luật các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Án lệ số 42/2021/AL ngày 23/02/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao;
- Căn cứ Điều 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;
- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự đã được sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2014;

Tuyên xử:

1. Chấp nhận một phần cầu kháng cáo của nguyên đơn- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank);

Chấp nhận một phần kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan- Công ty cổ phần Novareal;

2. Chấp nhận một phần kháng nghị số 02/QĐKNPT-VKS-DS ngày 09/10/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh:

Hủy bản án dân sự sơ thẩm số 1446/2025/DS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh, về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm.

3. Án phí dân sự sơ thẩm và chi phí tố tụng: Sẽ được xác định khi vụ kiện được giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm.

4. Án phí dân sự phúc thẩm: VPBank, công ty Novareal không phải chịu.

Hoàn trả tiền tạm ứng án phí phúc thẩm 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng cho VPBank và 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng cho công ty Novareal, theo Biên lai thu số 0023476 ngày 07/10/2025 và Biên lai số 0024343 ngày 08/10/2025 của Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014).



Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao;
- Tòa Phúc thẩm tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- THADS TP. Hồ Chí Minh;
- TAND khu vực 7- TP.HCM;
- Phòng THADS khu vực 7- TP.HCM;
- Các đương sự;
- Lưu HS.



**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**



★ **Mai Thị Mỹ Tiên**